

0004941-37.2014.8.26.0152

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sergio Augusto Duarte Moreira

Comarca: Cotia

Foro: Foro de Cotia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rafael Sanceli Amorim Silva

CONCLUSÃO

Em 26 de janeiro de 2022, faço estes autos conclusos ao(à) MM(a). Juiz(a) Dr(a). Sergio Augusto Duarte Moreira. Eu ,Helena Roldan Antunes, Assistente Judiciário, subscrevi.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sergio Augusto Duarte ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cotia

Foro de Cotia

Vara Criminal

Rua Topázio, 585, Cotia - SP - cep 06717-235

0004941-37.2014.8.26.0152 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0004941-37.2014.8.26.0152

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rafael Sanceli Amorim Silva

CONCLUSÃO

Em 26 de janeiro de 2022, faço estes autos conclusos ao(à) MM(a). Juiz(a) Dr(a). Sergio Augusto Duarte Moreira. Eu ,Helena Roldan Antunes, Assistente Judiciário, subscrevi.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sergio Augusto Duarte Moreira

Vistos.

Rafael Sanceli Amorim Silva foi denunciado como incurso no art. 33 da Lei 11.343/06.

Com efeito, imputa-se ao réu a prática do crime de tráfico de drogas, o qual prevê pena de reclusão, de cinco a quinze anos, e multa.

Ocorre que o Código Penal também prevê um prazo para que o Estado proceda à concretização de tais reprimendas, à vista de seu artigo 109, tudo para que se

afaste a insegurança jurídica, podendo de antemão o acusado conhecer o período em que poderá responder pela prática do ilícito.

O mencionado artigo 109, em seu inciso V, dispõe que a prescrição ocorre em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito. Este deve ser o lapso temporal a ser considerado nesta ação, dado que a pena concreta aplicável ao denunciado não ultrapassaria cinco anos de reclusão, por ser o réu tecnicamente primário, ostentando condenações apenas por fatos posteriores.

Além disso, o réu era menor de 21 anos à época dos fatos, razão pela qual o prazo prescricional é reduzido à metade, nos termos do artigo 115 do Código Penal.

Seis anos, assim, é o prazo imposto pelo legislador para a aplicação e concretização da pena neste caso concreto.

Os fatos se deram em 31/05/2014. A denúncia foi recebida em 24/09/2014.

Compulsando os autos verifico que decorreram, desde o último marco interruptivo da prescrição (CP, art. 117, I) mais de 07 anos.

Diante dos dispositivos legais mencionados e, observando-se o prazo prescricional de seis anos, a pretensão punitiva Estatal está flagrantemente prescrita, haja vista já haver transcorrido esse lapso temporal.

Não há, neste sentido, viabilidade quanto ao prosseguimento da demanda, exigindo-se a extinção do presente feito, com fulcro no artigo 107, inciso IV do Código Penal.

Evidente que se deve reconhecer a ocorrência de prescrição de forma antecipada.

Note-se que não se desconsidera a circunstância da temática envolvida, quanto à possibilidade de ser reconhecida e declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal, antes de transitada em julgado a sentença condenatória pela pena em concreto.

Apesar de ser bastante controvertido na doutrina e jurisprudência, compartilha este Juízo do entendimento de que é possível o reconhecimento da denominada prescrição antecipada, pois não se concebe, na concepção atual da instrumentalidade do processo, que se movimente a máquina judiciária para o nada, o inócuo, por excessivo apego ao formalismo, quando se sabe, de antemão, que a persecução penal irá desaguar em decreto de prescrição.

Este também o entendimento firmado no voto da lavra do Exmo. Juiz Fábio Gouvêa, no HC nº 349.250/3, da 3ª Câmara - TACRIM, julgado aos 23.11.99 (RJTACRIM 45/383).

Diante do exposto, RECONHEÇO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO da presente ação penal, e, como consequência, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de Rafael Sanclei Amorim Silva, com fulcro no artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal.

Com o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações de praxe e arquivem-se os autos.

P. R. I. Ciência ao MP.

Cotia, 26 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA